

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

23. Mai 2026 um 18:53

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Sehr geehrte*r Sachbearbeiter*in,

bei der Prüfung des Antrags HZL-2025-000526 (Antragstellende: Frau Hildegard Neumann, geb. 13.08.1975, Eingang 23.05.2026) ist folgender Punkt aufgetreten, der einer fachlichen Einschätzung bedarf. Eine eigene Empfehlung ist aufgrund unvollständiger Einkommensnachweise und rechtlicher Abgrenzungsfragen nicht möglich.

Sachverhalt (Kurz):

- Antragsart: Weiterbewilligung (Antragsdatenblatt ID 1IGUPJg..., Zeitstempel 23.05.2026). Im Antrag eingetragen: "Volle Erwerbsminderung: Ja"; schwerbehindert GdB = 100 (Antragsdatenblatt, Seite 1–2).
- Bestehender Bestand: Erstbewilligungsbescheid (Personenakte, ID 1VhvamXWYi..., Datum 16.05.2025) für den Zeitraum 01.06.2025–31.05.2026 (Kapitel 3 SGB XII). Im Erstbescheid wurde bereits Erwerbsminderungsrente und Einkommen berücksichtigt (Erstbescheid, Seite 1).
- Vorliegende Unterlagen: Rentenanpassungsmitteilung (rentenbescheid.pdf, ID 1CiwShWt..., Datum 18.06.2025), Kindergeld-Aufstellung Nov 2025–Apr 2026 (einkommensnachweis.pdf, ID 1vBPint...), Kontoauszüge Feb–Apr 2026 (hzi_kontoauszuege, ID 1WZO6u...), Kontoauszüge Feb–Apr 2025 (kontoauszuege_personalakte.pdf, ID 1wSB4q...).

Relevante Rechtsnormen (Auswahl):

- § 21 SGB XII (Vorrang Leistungen SGB II bei Erwerbsfähigen)
- §§ 27 ff. SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
- § 41 SGB XII (Abgrenzung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Kapitel 4 SGB XII)
- § 60 SGB I (Mitwirkungspflicht)

Konkrete Fragen / unklare Stellen (bitte fachlich prüfen):

1. Liegt nach Aktenlage eine dauerhafte volle Erwerbsminderung i.S.d. Kapitel 4 SGB XII vor (sodass Kapitel 4 vorrangig zu prüfen ist) oder ist Kapitel 3 weiterhin einschlägig? (Belege: Antragsdatenblatt ID 1IGUPJg..., Rentenanpassungsmitteilung ID 1CiwShWt..., Erstbewilligungsbescheid ID 1VhvamXWYi...).
2. Falls Kapitel 4 einschlägig ist: welche weiteren Nachweise sind aus Sicht der Sachbearbeitung erforderlich (z. B. Rentenbescheid mit Feststellungsumfang, ärztliche Befunde, GdBBescheid) und welches weitere Vorgehen (Umstellung Verfahren / Zuständigkeit) ist zu veranlassen?
3. Für die Vollständigkeitsprüfung fehlen Einkommensnachweise für Mai–Okt 2025 (Fristnachforderung an die Antragstellende wurde versandt). Bis zur Klärung der Zuständigkeit, soll vorläufig eine Weiterbewilligung nach Kapitel 3 erfolgen oder soll die Entscheidung ausgesetzt? (Dringlichkeit beachten, da Erstbewilligung 01.06.2025–31.05.2026 lief.)

Begründung für Klärung: Antragsangabe "Volle Erwerbsminderung: Ja" in Verbindung mit Rentenzahlungen und hohem GdB (100) kann die rechtliche Zuständigkeit (Kap. 4 SGB XII) beeinflussen. Eine eigene Empfehlung ist ausgeschlossen, solange diese Frage nicht fachlich geklärt ist (Knowledge_HzL_v1.md, Abschnitt 2.12 und 7).

Aktenverweise (zur Einsicht):

- Antragsdatenblatt: ID 1IGUPJgzsES5dR8R10_5-6vfo1mf6Kuos3dhleGQDCAg. (Seiten 1–8)
- Rentenanpassungsmitteilung: ID 1CiwShWtEYmEjIA8rpa3GxNdvEZaESaZ (Datum 18.06.2025).
- Kontoauszüge: Antragsordner ID 1WZO6ufcN8J5N-xeXN_fHGYByKf6IM4Cv (Feb–Apr 2026); Personenakte ID 1wSB4qeDjovTvlRNn_ys7oYdgZITymxhJ (Feb–Apr 2025).
- Erstbewilligungsbescheid (Personenakte): ID 1VhvamXWYiSBrC7hqKwMdg0DSaRp6-4bH (Datum 16.05.2025).

Konfidenz: < 90 % bzgl. rechtlicher Einordnung (Kap. 3 vs. Kap. 4) → daher bitte fachliche Entscheidung; eigene Empfehlung ausgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

IDEFIX (Klgestützte Vorprüfung)

Aktenzeichen: HZL-2025-000526

Prüfdatum: 23.05.2026

Prüfer: IDEFIX

(Beiliegend: Verzeichnis der geprüften Unterlagen im Antragsordner und in der Personenakte.)